



Resolución Directoral N° 001648 2025

Tocache, 14 MAY 2025



VISTO, Visto el Informe N° 055-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS, el Expediente N° 016-2025914562, con 141 folios

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional San Martín con autonomía en el ámbito de su competencia, teniendo por finalidad actuar conforme al régimen jurídico aplicable para la Administración Pública y que sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados.

Que, mediante Expediente N° 016-2025914562 de fecha 8 de mayo del año 2025, don **Gilmer Alberto VERA ARAUJO**, *identificado con DNI N° 31632576; con domicilio real en la Av. Aviación Cuadra N° 13 asentamiento 28 de Julio del Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín. solicita* el pago del reintegro de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, más los intereses legales generados hasta la fecha de su otorgamiento e indemnización económica por el perjuicio y daño ocasionado, en mérito al artículo 48º de Ley del Profesorado, modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED; el reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, desde el mes de mayo 2005, hasta noviembre del 2012, corrobora con **Resoluciones DE CONTRATO constancia de pago, y Boleta de pago.**

Que, el art. 48º de la Ley N° 24029 "Ley del Profesorado", modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED, estipulaban que el profesor tenía derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, dichas normas fueron derogadas por la DÉCIMO SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL" Y POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL", APROBADA MEDIANTE D.S. N° 004-2013-ED, por lo cual la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total dejó de ser exigible a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001648 2025



Que, el art. 10º del D.S. N° 051-91-PCM precisa que lo dispuesto en el art.48º de la Ley del Profesorado modificada por Ley N° 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo, entendiéndose como Remuneración Total Permanente la establecida en el inc. a) del art. 8º del mismo decreto supremo, es decir *"aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad"*, la cual percibió en forma normal durante el tiempo que laboró bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y su modificatoria, el art. 1º de la Ley N° 25212; POR LO QUE LO SOLICITADO NO ES ATENDIBLE;

Que, En ese sentido, a la administrada no le corresponde el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, así como tampoco el pago de los intereses legales e indemnización económica por perjuicio y daño presuntamente ocasionado; esto en aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal y al haberse desestimado la petición principal, éstas también devienen en improcedentes.

Que, Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, en su Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público 4.1 Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público

Estando autorizado por la Jefatura del Área de Administración, Área de Gestión Institucional, y el Asesor Jurídico, dispuesto con la Orden de Ejecución N° 504-2025 GRSM/DRE-UGELT/D, de la Jefatura de la Oficina de Personal, y;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001648 2025



De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", D.S. N° 004-2019-JUS, DS. N° 051-91-PCM, Ley DS. N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente del 30% en base a la remuneración total, más los intereses legales e indemnización económica, de don **Gilmer Alberto VERA ARAUJO**, *identificado con DNI N° 31632576*, docente cesante, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH

